

|            |                                                                                                     |                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SỞ TƯ PHÁP | <b>QUY TRÌNH</b><br><br><b>Thay đổi nội dung đăng ký<br/>hoạt động của Văn phòng<br/>công chứng</b> | Mã hiệu: QT 17/CC-BTTP   |
|            |                                                                                                     | Lần ban hành: 01         |
|            |                                                                                                     | Ngày ban hành: 07/7/2025 |

**MỤC LỤC**

- SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
1. MỤC ĐÍCH
  2. PHẠM VI
  3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
  4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
  5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
  6. BIỂU MẪU
  7. HỒ SƠ CẦN LƯU

| Trách nhiệm | Soạn thảo                                                                           | Xem xét                                                                              | Phê duyệt                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Họ tên      | Võ Thị Huyền Trang                                                                  | Nguyễn Thị Phương<br>Thu                                                             | Hồ Minh Hải                                                                           |
| Chữ ký      |  |  |  |
| Chức vụ     | Chuyên viên                                                                         | Trưởng Phòng                                                                         | Phó Giám đốc<br>Sở Tư pháp                                                            |

TRANG THEO DÕI SỐ LẦN SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| S<br>TT | Tóm lược nội dung<br>cần sửa đổi | Cơ sở pháp lý hoặc căn cứ<br>về việc sửa đổi | Lần sửa đổi |
|---------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 1.      |                                  |                                              |             |
| 2.      |                                  |                                              |             |
| 3.      |                                  |                                              |             |
| 4.      |                                  |                                              |             |
| 5.      |                                  |                                              |             |
| 6.      |                                  |                                              |             |
| 7.      |                                  |                                              |             |
| 8.      |                                  |                                              |             |
| 9.      |                                  |                                              |             |
| 10.     |                                  |                                              |             |

## 1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

## 2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

## 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 của Quy trình này.
- Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

## 4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT

- UBND : Ủy ban nhân dân
- TTHC : Thủ tục hành chính
- GCN : Giấy chứng nhận
- ISO : Hệ thống quản lý chất lượng – TCVN ISO 9001:2015
- BPTN&HT : Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả
- CN & TC : Cá nhân và tổ chức
- CQHCCN : Cơ quan hành chính nhà nước
- TDQT : Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
- CCHC : Cải cách hành chính
- KSTTHC : Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đề án 30 : Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- VB : Văn bản
- CV : Công văn
- TTr : Tờ trình
- QĐ : Quyết định
- MHK : Mô hình khung

## 5. NỘI DUNG

### a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

#### Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử giấy tờ chứng minh nội dung đề nghị thay đổi; trường hợp bổ sung công chứng viên hợp danh thì phải có giấy tờ chứng minh đã nộp đủ số vốn góp theo thoả thuận và 02 ảnh 2cm x 3 cm của công chứng viên được bổ sung.

**Số lượng hồ sơ:** 01 bộ

**b. Thời hạn giải quyết:** Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ghi nhận nội dung thay đổi vào giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

**c. Đối tượng:** Văn phòng công chứng.

**d. Cơ quan thực hiện:** Sở Tư pháp.

**đ. Kết quả thực hiện:** Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được cấp lại hoặc được ghi nhận nội dung thay đổi.

#### e. Phí, lệ phí:

- 500.000 đồng/hồ sơ đối với trường hợp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, Trưởng Văn phòng công chứng;

- Không thu phí đối với trường hợp ghi nhận nội dung thay đổi đăng ký hoạt động khi thay đổi công chứng viên hợp danh hoặc công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng.

**g. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:** Mẫu TP-CC-07 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-BTP.

**h. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:** Không

#### i. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Công chứng số 46/2024/QH15;

- Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

- Thông tư số 05/2025/TT-BTP ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

**k. Quy trình các bước xử lý công việc:**

| TT | Trình tự các bước công việc*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trách nhiệm                                                            | Thời gian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.<br>- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ.<br>- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận và chuyển cho bộ phận thẩm quyền để giải quyết theo quy trình quy định. | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công | ½         |
| 2. | Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:<br>- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;<br>- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.                                                                                                                                                                                                                   | Phòng chuyên môn                                                       | 2,5       |
| 3. | Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lãnh đạo Sở                                                            | 1         |
| 4. | Ký số, đóng dấu, phát hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Văn thư Sở                                                             | ½         |
| 5. | Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công | ½         |

**\*Ghi chú:**

1. Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật.
2. Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.
3. Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
4. Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.

**6. BIỂU MẪU**

- Mẫu số theo dõi hồ sơ;
- Xem mục 5 ở trên.

**7. HỒ SƠ LƯU**

| TT | Tên hồ sơ                                                                        | Nơi lưu          | Thời gian lưu |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. | Biên nhận hồ sơ/số giao nhận/phiếu hẹn                                           | Phòng chuyên môn | Lâu dài       |
| 2. | Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên) | Phòng chuyên môn | Lâu dài       |
| 3. | Bộ hồ sơ theo Mục 5.a                                                            | Phòng chuyên môn | Lâu dài       |
| 4. | Quyết định đăng ký hành nghề                                                     | Phòng chuyên môn | Lâu dài       |

**Mẫu TP-CC-07**

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  
CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/THU HỒI  
THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN**

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) .....

1. Tên Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa): .....
2. Địa chỉ trụ sở: .....  
Điện thoại: .....; Fax (nếu có): .....; Email (nếu có): .....
3. Giấy đăng ký hoạt động số: .....; Ngày cấp ...../...../.....
4. Họ và tên Trưởng Văn phòng công chứng: .....  
Họ và tên:.....; Ngày, tháng, năm sinh: ...../...../.....;  
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định bổ nhiệm/bổ nhiệm lại công chứng viên:.....; Số, ngày, tháng, năm của thẻ công chứng viên:.....

Đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng như sau (1):

.....  
.....

Lý do đề nghị thay đổi: .....

.....  
.....

Đề nghị Sở Tư pháp cấp thẻ công chứng viên cho các công chứng viên sau đây (2):

| STT | Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Số thẻ căn cước công dân/Số thẻ căn cước/Số định danh cá nhân; Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp | Số, ngày, tháng, năm của Quyết định bổ nhiệm/bổ nhiệm lại công chứng viên | Công chứng viên hợp danh/Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                                                                |                                                                           |                                                                        |
| 2   |                                                                                                                                |                                                                           |                                                                        |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| ... |  |  |  |
|-----|--|--|--|

Đề nghị Sở Tư pháp cấp lại thẻ công chứng viên cho các công chứng viên sau đây (3):

| STT | Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Số thẻ căn cước công dân/Số thẻ căn cước/Số định danh cá nhân; Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp | Số, ngày, tháng, năm của Quyết định bổ nhiệm/bổ nhiệm lại công chứng viên | Công chứng viên hợp danh/Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                                                                |                                                                           |                                                                        |
| 2   |                                                                                                                                |                                                                           |                                                                        |
| ... |                                                                                                                                |                                                                           |                                                                        |

Đề nghị Sở Tư pháp thu hồi thẻ công chứng viên của các công chứng viên sau đây (4):

| STT | Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Số thẻ căn cước công dân/Số thẻ căn cước/Số định danh cá nhân; Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp | Số, ngày, tháng, năm của Quyết định bổ nhiệm/bổ nhiệm lại công chứng viên | Công chứng viên hợp danh/Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                                                                |                                                                           |                                                                        |
| 2   |                                                                                                                                |                                                                           |                                                                        |
| ... |                                                                                                                                |                                                                           |                                                                        |

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng.....năm.....

**Trưởng Văn phòng công chứng**

(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)

**Ghi chú:**

1. Thông tin số (1): Ghi một hoặc nhiều nội dung đề nghị thay đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 25 của Luật Công chứng. Trường hợp thay đổi Trưởng Văn phòng công chứng thì phải ghi đầy đủ thông tin về Trưởng Văn phòng công chứng mới.

2. Thông tin số (2): Áp dụng đối với trường hợp Văn phòng công chứng thay đổi nội dung đăng ký hoạt động do bổ sung công chứng viên hợp danh hoặc công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng.

3. Thông tin số (3): Áp dụng đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động do Văn phòng công chứng thay đổi tên.

4. Thông tin số (4): Áp dụng đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động do công chứng viên không còn làm việc tại Văn phòng công chứng.

5. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.